

1501310-93.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... ainda, condenação, em primeiro grau, por tráfico ilícito de drogas (fls. 77/78 - proc. 1502689-40.2020). Além disso, o prejuízo causado à ONG foi de R\$ 300,00 (fls. 149), que não foi ressarcido. Assim, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501310-93.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501310-93.2022.8.26.0616 - 631/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152086/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 25376538 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juleandre Celestino Candido

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

JULEANDRE CELESTINO CANDIDO foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º (repouso noturno) e §4º, inciso I (destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa) c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, no dia 4 de junho de 2022, por volta da 1h40min, durante o repouso noturno, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 173, Vila Real, nesta cidade e comarca de Poá/SP, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, um Kit de câmeras de alta resolução, um gravador, 03 aparelhos celulares, diversos

mantimentos e itens de informática, avaliados no total em R\$ 43.670,00, bens pertencentes à "ONG de Assistência Cultural – Instituto Gerando Falcões", somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida no dia 7 de junho de 2022 (fls. 103).

O réu foi citado e apresentou resposta (fls. 116, 122/124).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante da vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, afastando-se a causa de aumento descrita na inicial. O réu pleiteou a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou o afastamento da causa de aumento da pena e a sua redução no máximo legal em virtude da tentativa, bem como a fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (1/2, 8/20), boletim de ocorrência (fls. 3/7), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 21/22), legitimação (fls. 270), laudo pericial do local (fls. 157/176) e valor do prejuízo suportado pela vítima em razão do arrombamento do imóvel (fls. 149).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu alegou que "invadiu o local para a subtração de objetos que já tinha separado para a subtração. Indagado, informou que agiu sozinho e que foi o responsável pelo arrombamento do local. Sobre seus dados pessoais, informou que já esteve preso pelo cometimento dos crimes de furto. Informou estar desempregado não possuindo filhos, contudo sua companheira está grávida." (fls. 19).

Em juízo, sustentou que entrou no imóvel, mas alegou que a grade estava solta, mas acabou forçando-a. Afirmou que subtraiu apenas alguns mantimentos e uma outra sacola com itens de informática, cujo conteúdo desconhecia. Asseverou que foi flagrado pelos policiais dentro do imóvel. Disse que fez uso de drogas e álcool. Negou conhecer o representante legal da vítima. Contou que conhece de vista os policiais. Negou ter ressalvas em relação a eles.

A confissão parcial do acusado foi corroborada pela prova oral produzida.

Andress Clement Lira Couto não presenciou os fatos descritos na denúncia. Disse que o alarme soou e, ao verificar as imagens das câmeras de segurança da ONG Gerando Falcões, viu que havia uma pessoa dentro do imóvel. Explicou que a empresa de monitoramento acionou a Polícia Militar. Declarou que o réu entrou no imóvel e que ele separou bens para subtrair-los, tais como um kit de câmeras, gravador, três aparelhos de telefone celular, mantimentos, itens de informática e três mochilas, avaliados em, aproximadamente, R\$ 60.000,00, os quais foram recuperados. Destacou que, para ter acesso à sala onde estavam os objetos, o acusado precisou escalar um muro, de pouco menos de dois metros. Estimou o prejuízo decorrente do arrombamento da grade da janela em R\$ 300,00. Negou conhecer o réu.

Thiago Santos Farias de Almeida, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina quando, por volta de 1h40min, passou pelo local, ocasião em que percebeu que o alarme do imóvel estava tocando. Disse que um motoqueiro da empresa de monitoramento chegou e disse que o alarme havia sido disparado. Afirmou que, no local, funciona uma ONG. Percebeu que a porta da frente e a janela estavam danificadas. No interior do imóvel, visualizou o réu. Notou que vários bens haviam sido separados (kit de câmeras, gravador, três aparelhos de telefone celular, mantimentos, itens de informática e três mochilas). Explicou que foi feito contato com o representante da ONG, que estimou o valor dos objetos entre R\$ 40.000,00 e R\$ 60.000,00. Reconheceu o réu. Negou conhecê-lo.

No mesmo sentido, é o depoimento de Ewerton da Silva Demetrio Frade, que também reconheceu o acusado como sendo o autor dos fatos.

Com efeito, o conjunto probatório coligido demonstrou que o réu ingressou no prédio da ONG, mediante o rompimento do portão e da janela do imóvel e tentou subtrair os bens mencionados na denúncia, somente não consumando o delito, porque foi preso em

flagrante pelos policiais militares.

É notório que, em casos de delitos patrimoniais, as declarações da representante legal da vítima são de extrema importância para o deslinde da causa, visto que não tem interesse em prejudicar o réu, mas sim apontar o verdadeiro autor da infração. É certo também que o representante da ONG explicou ter visto o réu dentro do imóvel pelas imagens das câmeras de segurança.

Acrescenta-se, ainda o depoimento dos policiais, que encontraram o acusado dentro do imóvel e, próximo à porta, os bens já estavam separados dentro de mochilas.

No que tange à qualificadora descrita na denúncia, ela ficou evidenciada nos autos pelas provas oral e pericial, que comprovaram que o acusado arrombou o portão e a janela para ingressar no imóvel e tentou subtrair os bens descritos na denúncia (fls. 157/176).

De outro lado, incabível o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno, tendo em vista o teor do Tema Repetitivo 1087 STJ, que estabeleceu a impossibilidade da incidência da referida causa aos casos de furto qualificado.

Em relação à tentativa, ela deve ser reconhecida em seu patamar mínimo. Isto porque o réu invadiu o estabelecimento, separou os bens, que foram encontrados próximos a uma das portas, mas foi flagrado pelos policiais militares no interior do imóvel (razão pela qual a pena deverá ser reduzida no mínimo em razão do iter criminis percorrido).

Quanto às teses defensivas, elas devem ser rejeitadas.

Não há que se falar em absolvição com base na insuficiência probatória, pois a prova amealhada na fase judicial é farta e demonstrou a responsabilidade criminal do réu, consoante acima exposto.

No que diz respeito à confissão, ela não tem o condão de atuar como redutor da sanção. Primeiro, porque o réu negou ter subtraído os objetos de informática.

Segundo, porque, o acusado, ao admitir o cometimento do delito, nada contribuiu para o deslinde de causa, uma vez que, preso em flagrante dentro do imóvel, ele não tinha como negar a autoria da infração penal diante da dinâmica dos fatos.

Registra-se, ainda, que, embora a confissão tenha sido mencionada na fundamentação desta decisão, ela não foi a causa exclusiva para a condenação.

Portanto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Em atendimento às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta condenações definitivas pelos crimes de furto (fls. 72 – proc. 7500-07.2014; fls. 72/73 – proc. 31318-22.2013) e resistência e lesão corporal (fls. 73 – proc. 1833-69.2016). Possui, ainda, condenação, em primeiro grau, por tráfico ilícito de drogas (fls. 77/78 – proc. 1502689-40.2020). Além disso, o prejuízo causado à ONG foi de R\$ 300,00 (fls. 149), que não foi ressarcido. Assim, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

Logo, elevo a sanção em 1/6, totalizando 3 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias-multa.

O réu é reincidente específico (fls. 71/72 – proc. 31407-45.2013). Logo, considerando que a reincidência específica é mais gravosa que a comum, tanto que impede a concessão de benefícios, como o livramento condicional para os delitos hediondos e seus assemelhados, ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, elevo a sanção em 1/3, o que totaliza 4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o iter criminis foi percorrido em quase sua integralidade, conforme antes exposto, reduzo a pena do furto em 1/3, o que totaliza 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.

O valor de cada dia-multa corresponderá ao mínimo legal, tendo em vista a insuficiência de informações sobre a situação econômica do acusado.

Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, porque o acusado é reincidente específico e ostenta antecedentes criminais.

Na mesma linha de raciocínio, entendo que o regime aberto não se aplica ao acusado. Isto porque o aludido regime pressupõe a autodisciplina e o senso de responsabilidade, nos termos do artigo 36 do Código Penal, e que, até o momento, diante das condenações que ele ostenta, não demonstrou que é merecedor. Desta forma, baseado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis já expostas e na reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Indefiro o direito de apelar em liberdade, uma vez que ainda persistem os requisitos que deram origem à prisão preventiva do acusado (fls. 80/81). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar JULEANDRE CELESTINO CANDIDO à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ainda condeno o réu ao pagamento de indenização à vítima no valor de R\$ 300,00 (fls. 149). Recomendo-o na prisão em que se encontra. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas na forma da lei. P.I.C. Poá, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA